HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LUẬT SƯ (CƠ BẢN) 18.1 T8+CN (QLN)

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Môn: Tranh tụng hình sự

Thời gian: 180 phút

Ngày thi:

Trần Kiều Trang 46 tuổi (Trú tại Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh), khi hay tin bố mình là ông Trần Văn Ri có người tình là bà Võ Thị Chiến, Trần Kiều Trang tỏ ra tức giận và tìm cách dằn mặt bà Chiến. Để thực hiện việc này, Trần Kiều Trang câu kết với Ca Văn Chung là lái xe của ông Trần Văn Ri.

Tối ngày 4/3/2017, ông Trần Văn Ri và bà Võ Thị Chiến (cùng trú tại Q6, TP.HCM, là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, huyện Bình Chánh, TP.HCM) ngồi trên ôtô Ford Everest 7 chỗ do tài xế Ca Văn Trung điều khiển đi trên quốc lộ 61C từ Cần Thơ về TP Vị Thanh (Hậu Giang).

Khi xe ô tô đang chạy đến địa điểm trên thì bị một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chở theo 4 đối tượng từ phía sau chạy lên chặn đầu.Huy lao tới mở cửa xe và khống chế Chung ra khỏi xe, các đối tượng dùng bình hơi cay xịt vào mặt 3 người trong xe. Còn Lộc mở cửa sau, dùng dao đâm liên tiếp vào người bà Chiến.Sau đó các đối tượng tưới xăng lên ôtô rồi châm lửa đốt xe khiến ông Ri ngồi trong xe bị bỏng nặng và tử vong sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện, bà Chiến đã tử vong ngay sau đó, còn Chung bị xăng bắn lên người bỏng nhẹ. Do sự việc diễn biến nhanh, ngọn lửa bốc to và cao, *sợ bị phát hiện bọn chúng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà không kịp lấy đi tài sản trong xe như kế hoạch ban đầu là dàn cảnh cướp tài sản và đốt xe phi tang.*

6 nghi can bị bắt giữ là: Trần Kiều Trang (46 tuổi, trú tại quận 6, TP.HCM), Ca Văn Chung (35 tuổi, quê huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vùng Tàu - tài xế của ông Ri), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng quê Bến Tre).

Kết quả giám định: Ông Trần Văn Ri bị bỏng độ 4, tỷ lệ bỏng 97%, sung huyết phổi.

Bà Võ Thị Chiến bị ba nhát dao đâm vào các vị trí vùng mặt, cổ, ngực. Phổi có khí đen, cơ thể bỏng nặng.

Ca Văn Chung từ chối không đi giám định.

Tại CQĐT Trang khai:*câu kết với Ca Văn Chung là lái xe riêng của ông Ri. Chung đồng ý giúp Trang, chủ động tìm kiếm các đối tượng côn đồ để thuê nhóm này thực hiện theo yêu cầu của Trang. Đồng thời Chung làm "tay trong" để thông tin đầy đủ cho Trang về lộ trình di chuyển và cơ hội ra tay với bà Chiến.*